

Schwächen der Migrationspolitik; Ein Gemisch aus Abschiebungsdefizit, mangelnder Einreisesteuerung und fahrlässigem Umgang mit der Identitätsfeststellung verurs....

Schwächen der Migrationspolitik; Ein Gemisch aus Abschiebungsdefizit, mangelnder Einreisesteuerung und fahrlässigem Umgang mit der Identitätsfeststellung verursacht immer wieder massive Sicherheitsprobleme

Die Welt

Dienstag 25. August 2020

Copyright 2020 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 5; Ausg. 198

Length: 1219 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Wie nach jeder schweren Straftat stellen sich auch nach dem jüngsten Terroranschlag in Berlin Fragen. Vor allem: Warum konnte das passieren - und was wäre zu tun, um die Wahrscheinlichkeit für solche Taten künftig zu reduzieren?

Eine gleichermaßen banale wie wahre Antwort lässt sich jetzt schon geben: Der abgelehnte Asylbewerber konnte auf der Berliner Autobahn gezielt mit einem Auto Fahrzeuge rammen, Jagd auf Motorräder machen und drei Menschen schwer verletzen, weil er in Deutschland lebte und nicht abgeschoben worden war.

Doch warum wurde er nicht abgeschoben? Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) begründete im Abgeordnetenhaus die Duldung des Täters in Deutschland mit einem Zirkelschluss: Der Attentäter sei nach der Ablehnung seines Asylantrages 2017 nicht abgeschoben worden, weil Deutschland eben seit Jahren abgesehen von Schwerkriminellen keine Menschen in den Irak zurückschicke. Die vor dem Anschlag vorliegenden Erkenntnisse über den 30-Jährigen seien dafür nicht ausreichend gewesen. Er sei lediglich wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Erscheinung getreten.

Die Einschätzung, dass der Irak nach der Entmachtung des Islamischen Staates noch immer zu unsicher sei, um abgelehnte Asylbewerber abgesehen von Schwerkriminellen und terroristischen Gefährdern abzuschieben, trifft die Bundesregierung vor allem auf Grundlage regelmäßiger Lageanalysen des Auswärtigen Amtes. Doch sprechen mehrere Argumente gegen diese Einschätzung. Zum einen hoben bis zur Corona-Pandemie täglich Maschinen in Richtung Bagdad aus der Bundesrepublik ab, wie man auf den Startplänen der großen Flughäfen ablesen kann. Auch kehrten seit 2016 mehrere Tausend Iraker jährlich mit den geförderten freiwilligen Ausreisen in ihre Heimat zurück. Und vor allem spricht die Asylstatistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) eine eindeutige Sprache: Seit Jahren werden weniger als die Hälfte der hier ankommenden Iraker als schutzberechtigt anerkannt. Im vergangenen Jahr waren es rund 35 Prozent. Das BAMF und anschließend meist die Verwaltungsgerichte kommen also auf Grundlage ihrer Informationen, die sich ebenfalls maßgeblich auf die

Schwächen der Migrationspolitik; Ein Gemisch aus Abschiebungsdefizit, mangelnder Einreisesteuerung und fahrlässigem Umgang mit der Identitätsfeststellung verurs....

Lageberichte des Auswärtigen Amtes beziehen, zu dem Ergebnis, dass mehrheitlich weder Verfolgung noch Gefechtsgefahr noch andere triftige Gefahren für Leib und Leben drohen.

Erhellend ist ein etwas genauerer Blick in die Entscheidungsstatistik des BAMF: So entschied das Amt in diesem Jahr bis Ende Juli über die Asylanträge von 8431 Irakern. Elf von ihnen erhielten Asyl, das sind nur jene wenigen Verfolgten, die vorher noch in keinem sicheren Drittstaat waren. Weitere 2113 erhielten Flüchtlingsschutz, das sind ebenfalls individuell Verfolgte, die allerdings über als sicher klassifizierte Staaten nach Deutschland einreisten. Nur 330 erhielten den sogenannten subsidiären Schutz, das sind umgangssprachlich Kriegsflüchtlinge, die also nicht persönlich verfolgt werden, die aber wegen der allgemeinen Gefechtslage in ihrer Herkunftsregion fliehen mussten. Weitere 450 erhielten schließlich einen Abschiebungsschutz, diesen Titel bekommt, wer weder verfolgt noch von Gefechten bedroht ist, bei dem aber andere gewichtige Gefahr droht. 3244 wurden abgelehnt, und bei weiteren 2283 endete der Asylantrag ebenfalls negativ, wegen einer sonstigen Verfahrenserledigung, etwa weil der Antrag zurückgezogen wurde oder der Antragssteller nicht mehr auffindbar ist.

Aus der Statistik wird deutlich, dass die ankommenden Iraker meist nicht als schutzberechtigt anerkannt werden, die abgelehnten Asylbewerber allerdings auf Grundlage derselben Erkenntnisse nicht abgeschoben werden.

Kurz zusammengefasst: Das BAMF erkennt nur in einem Bruchteil der Anträge von Irakern, dass erhebliche Kriegs- oder Terrorgefahren drohen, und sieht auch nur wenige sonstige Gefahren. Trotzdem geht die Bundesregierung immer noch davon aus, dass die Sicherheitslage zu fragil ist, um abgelehnte Asylbewerber abzuschieben - abgesehen von Schwerkriminellen und Gefährdern. Bei diesen Extremfällen gewichtet das Gesetz das Sicherheitsinteresse der Bundesrepublik an der Ausreise höher als das Interesse des Ausländers am Verbleib.

Abgesehen von diesem Abschiebungsdefizit spielt bei dem Berliner Attentäter auch noch eine Rolle, dass seine Identität bis heute nicht glaubhaft geklärt wurde. Näheres werden die Ermittlungen der kommenden Wochen ergeben, der Innenausschuss des Bundestages wird sich nach WELT-Informationen am 9. September mit dem Fall befassen. Dass es dort noch Bedarf an Aufklärung gibt, macht die Aussage von Innensenator Geisel klar, der vor dem Senat bezüglich der Identitätsfeststellungsschwierigkeiten die Fahrlässigkeit offenbarte, mit der immer noch auf diesem Feld agiert wird: "Die Situation ist tatsächlich so, dass wir uns auf die Schilderungen des Täters beziehen, der geschildert hat, dass er aus dem Irak stammt", sagte der SPD-Politiker. "Da er aber über keinen Pass verfügt" habe, seien "entsprechende Nachweise in den letzten Jahren nicht verifiziert worden".

Nach wie vor kommen mehr als die Hälfte aller einreisenden volljährigen Asylbewerber ohne Identitätspapiere an, deswegen ist bis heute die mangelnde Identitätsfeststellung samt den Folgeproblemen bei der Beschaffung von Reisepapieren und der Rücknahmebereitschaft der Herkunftsländer das Haupthindernis bei der Rückführung der inzwischen mehr als 270.000 ausreisepflichtigen Ausländer. Mehr als 220.000 von ihnen sind geduldet, so wie der polizeibekannte Islamist, der vergangene Woche den Terroranschlag verübte.

Doch warum lebte der Iraker überhaupt hier? Weil er 2016 unerlaubt einreiste und die Bundesregierung damals wie heute unerlaubte Einreisen in der Regel nicht verhindert, sobald jemand angibt, Schutz zu suchen. Klassischen Grenzschutz mit Zurückweisungen von Asylbewerbern lehnt die Bundesregierung ab, weil die Befürchtung groß ist, dass stationäre Grenzkontrollen das Bestehen der EU gefährden könnten.

Weil Schwarz-Rot die unerlaubte Einreise von schon in sicheren Staaten befindlichen Schutzsuchenden nicht verhindern möchte, hatten Unionspolitiker im Vorlauf des vor einem Jahr verabschiedeten Gesetzespakets zur Migrationspolitik darauf gedrungen, unerlaubt nach Deutschland weiterreisende Asylbewerber von Sozialleistungen auszuschließen. Dieser Vorstoß fand aber in der Koalition keine Mehrheit.

Bleibt also nach wie vor nur das, was auch bei dem Berliner Attentäter damals eigentlich möglich gewesen wäre: nämlich unerlaubt eingereiste Asylbewerber in den zuständigen Staat zurückzubringen, so wie es die Dublin-Verordnung vorsieht. Der Iraker hatte, bevor er am 16. März 2016 einreiste, schon in Finnland Asyl beantragt, dorthin wurde er aber nicht innerhalb der geltenden Sechs-Monats-Frist zurückgebracht - weswegen das Verfahren auf Deutschland überging. Bis heute gelang es aber trotz aller Anstrengungen nicht, die Dublin-Überstellungen in

Schwächen der Migrationspolitik; Ein Gemisch aus Abschiebungsdefizit, mangelnder Einreisesteuerung und fahrlässigem Umgang mit der Identitätsfeststellung verurs....

relevantem Umfang zu steigern. Und von jenen wenigen Tausend Migranten, bei denen es jährlich gelingt, reist ungefähr jeder Dritte später erneut unerlaubt nach Deutschland, wie WELT AM SONNTAG recherchiert hatte.

Aktuell hat die Bundesregierung aber keine Maßnahmen angekündigt, um an den genannten Möglichkeitsbedingungen solcher Taten wie in Berlin wesentliche Änderungen vorzunehmen.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Das Bild nach dem Anschlag auf der Berliner A100: Ein Polizist vor einem Autowrack, nachdem der Attentäter absichtlich Autos gerammt und Motorradfahrer gejagt hatte

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: EINWANDERUNG (90%); POLITISCHES ASYL (90%); TERRORANSCHLÄGE (90%); TERRORISMUS (90%); ABSCHIEBUNG (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); STATISTIKEN (89%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (79%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (79%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); POLITIK (79%); POLITISCHE PARTEIEN (79%); FAHRLÄSSIGKEIT (78%); ISLAMISCHER STAAT IM IRAK UND IN DER LEVANTE (78%); BEAMTE (72%); CORONAVIRUS COVID-19 (51%); EPIDEMIEN (51%); PANDEMIEN (51%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (93%); BAGDAD, IRAK (79%); DEUTSCHLAND (90%); IRAK (89%)

Load-Date: August 25, 2020